Ley que garantiza la accesibilidad digital de las personas con discapacidad en los servicios públicos y en los servicios digitales de interés general

Establece la obligación de que los portales, aplicaciones y documentos digitales del Estado y de los servicios privados de interés general (banca, salud, transporte, telecomunicaciones, comercio electrónico de gran escala) cumplan estándares de accesibilidad WCAG, con plazos, declaración pública y canal de reclamos.

Comisión (Cámara de Diputados): Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Cohesión Social, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

Según el INEI, sobre la base de los Censos Nacionales 2017, en el país existen 3 millones 209 mil 261 personas con alguna dificultad o limitación permanente, de las cuales el 40,1% tiene 60 y más años. La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, reconoce el derecho a la accesibilidad, y la Ley 28530 promovió el acceso a Internet para personas con discapacidad y la adecuación de cabinas públicas; sin embargo, este marco es anterior a la masificación de aplicaciones móviles y servicios en línea y no fija un estándar técnico verificable ni plazos de cumplimiento para portales, aplicaciones y documentos digitales. A medida que trámites, citas médicas, banca y comercio migran a canales digitales, la falta de compatibilidad con lectores de pantalla, la ausencia de subtítulos o lengua de señas, los captchas no accesibles y los documentos escaneados como imagen excluyen a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.2) del W3C son el estándar internacional de referencia.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE GARANTIZA LA ACCESIBILIDAD DIGITAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN LOS SERVICIOS DIGITALES DE INTERÉS GENERAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar que los servicios digitales del Estado y los servicios digitales de interés general prestados por particulares sean accesibles para las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad.

Artículo 2. Ámbito

2.1 Están obligadas las entidades de la administración pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2.2 Están obligadas, asimismo, las empresas que presten servicios financieros, de salud, de transporte de pasajeros, de telecomunicaciones, de suministro de agua y electricidad, y de comercio electrónico, cuando superen los umbrales de tamaño que determine el reglamento.

Artículo 3. Estándar de accesibilidad

Los sitios web, aplicaciones móviles, documentos digitales y quioscos de autoatención comprendidos en el ámbito de la presente ley cumplen, como mínimo, el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en su versión vigente, o la norma técnica peruana equivalente que apruebe el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Artículo 4. Contenidos audiovisuales

Los contenidos audiovisuales difundidos por las entidades públicas en sus canales digitales incorporan subtítulos y, en los mensajes de interés general, interpretación en lengua de señas peruana.

Artículo 5. Declaración de accesibilidad

Los sujetos obligados publican en sus sitios web y aplicaciones una declaración de accesibilidad que indique el grado de cumplimiento, los contenidos no accesibles y un canal para que los usuarios reporten barreras y soliciten la información en un formato alternativo.

Artículo 6. Compras públicas

Las entidades públicas incluyen requisitos de accesibilidad digital en los términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de desarrollo, adquisición o renovación de sitios web, aplicaciones y sistemas de atención al ciudadano.

Artículo 7. Monitoreo

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), con el apoyo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros en materia de transformación digital, realiza evaluaciones periódicas por muestreo del cumplimiento de la presente ley y publica sus resultados.

Artículo 8. Fiscalización y sanciones

El incumplimiento por parte de las entidades públicas genera responsabilidad administrativa de los funcionarios competentes. El incumplimiento por parte de empresas privadas se sujeta a la potestad sancionadora de CONADIS conforme a la Ley 29973 y, cuando corresponda, de INDECOPI conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra o Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Plazos de adecuación. Los nuevos sitios y aplicaciones cumplen la presente ley desde la entrada en vigor del reglamento. Los existentes se adecúan en un plazo de dieciocho meses para las entidades del Poder Ejecutivo y empresas del ámbito privado, y de treinta y seis meses para los gobiernos regionales y locales.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Norma técnica. El INACAL evalúa la adopción de la norma técnica peruana de accesibilidad digital equivalente a la versión vigente de WCAG en un plazo de un año.

III. Análisis costo-beneficio

El costo de cumplir estándares de accesibilidad es bajo cuando se incorpora desde el diseño y en las compras públicas, y mayor cuando se adapta lo existente, por lo que se establecen plazos diferenciados. Las entidades públicas lo asumen con presupuestos institucionales (art. 79), sin gasto directo nuevo. Los beneficios alcanzan a más de tres millones de personas con discapacidad registradas en el censo y a una población adulta mayor creciente, y mejoran la usabilidad para todos los usuarios. Para las empresas, la accesibilidad amplía su mercado y reduce reclamos. La exigencia de declaración pública genera rendición de cuentas a bajo costo.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y la Ley 28530. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de portales del Poder Ejecutivo y al menos el 80% de portales regionales evaluados por CONADIS cumplen el nivel AA de WCAG y publican su declaración de accesibilidad.

Normas relacionadas

• Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29973.pdf

• Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28530.pdf

• Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29571.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (Acta Europea de Accesibilidad) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj

Fuentes

• INEI: En el país existen 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad (Censos 2017) — https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-pais-existen-3-millones-209-mil-261-personas-con-discapacidad-11687/

• W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• CONADIS: portal institucional — https://www.gob.pe/conadis

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-13.html